

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：重庆知识产权学院

学科、专业名称：知识产权管理

考试科目（代码）：知识产权管理 819 （A 卷）

（试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释（每题 4 分，共 5 题，共 20 分）

1. 商业特许经营
2. 反向工程
3. 著作权的合理使用
4. 实用新型
5. 商号

二、简答题（每题 10 分，共 5 题，共 50 分）

1. 简述企业知识产权战略的特点。
2. 简述在确定商标使用许可费时应考虑的因素。
3. 简述著作权的内容。
4. 简述申请专利强制许可的条件。
5. 简述因欠缺显著性而不得商标注册的标志。

三、论述题（每题 15 分，共 2 题，共 30 分）

1. 中共中央、国务院发布的《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》提出，要“塑造尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争的知识产权文化理念。”试论塑造知识产权文化理念的意义及其路径。
2. 试述商标权的内容和限制。

四、案例分析题（每题 25 分，共 2 题，共 50 分）

1. 阅读下列材料，回答问题。

材料一 英特尔公司标准和知识产权项目总监艾尔·尼德说：“我们确实是储存了大量的专利，但是为了不同的目的，一是为了开拓创新和保持英特尔的领先地位，为英特尔争取名誉；二是防止别人进行这种设计。许可费收入并不是我们最终的目的。”

材料二 与把专利当作提升产品竞争力护城河的公司不同，美国高通公司将专利许可作为核心业务之一，其在自用之余，将相关专利授权给世界上不同的手机厂商或电信运营商使用，而专利许可甚至成为其最关键的收入来源。以 2018 年为例，高通公司芯片部门的收入超过 170 亿美元，但净利润只有 30 亿美元，而专利许可的收入为 51 亿美元，利润率 68%，净利润为 35 亿美元。

材料三 华为公司以往采取专利交叉许可的策略，以解决自己的技术需求。这一策略在美国对其手机芯片实施严格的封锁后发生了变化。2021 年 3 月 16 日，华为公司发布《创新和知识产权白皮书 2020》，其将从 2021 年开始对 5G 专利收取使用费，将提供适用于 5G 手机售价的合理百分比费率，单台许可费上限 2.5 美元。目前，除交叉许可外，华为公司将以收费为目的的专利许可作为其重要的业务模块。

问题：

（1）何为专利许可？专利许可有哪些形式？高通公司在经营中采取的是哪种许可形式？（8 分）

（2）对专利权人而言，专利许可有何价值？其可能面临哪些风险？（8 分）

（3）试分析上述三家公司对专利许可采取不同态度的原因。（9 分）

2. 阅读下列材料，回答问题。

材料一 太仓好味兹食品有限公司花了 100 余万元，以“好味兹”的企业字号名称，在食品等 45 个商品和服务类别进行了全类商标注册，实现字号和商标的一体化。

台湾地区顶新国际集团对其商标与字号名称分别命名和保护，字号名称“顶新”与其旗下“康师傅”“德克士”“味全”“全家”等商标完全没有联系。

材料二 海尔公司将其核心商标在 45 个商品和服务类别上都进行了商标注册；而一些公司则仅在其业务范围或相关联的行业领域进行商标注册。

材料三 据不完全统计，我国知名商标在海外被抢注的占比高达 15%，如格力商标在巴西被抢注；青岛啤酒商标在美国被抢注；海信商标在德国被抢注；龙井茶、碧螺春、大红袍等多个茶叶品牌在韩国被抢注。

问题：

（1）试分析太仓好味兹食品有限公司、顶新国际集团对商标与商号处理策略各自的优势与不足。（10 分）

（2）企业应该在哪些商品或服务类别注册商标？（4 分）

（3）驰名商标有无必要进行全类注册？全类注册可能面临哪些问题？（6 分）

（4）企业在海外进行商标注册时应该重点考虑哪些国家或地区？（5 分）